



P U T U S A N

Nomor 1134/Pid.Sus/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ismi Aziza Binti Misnari
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /30 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Wonosari Wetan Baru 12/25 A RT 003 RW 007,
Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya (sesuai KTP) atau Jalan Bulak Jaya 3 Nomor 35 A Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Ismi Aziza Binti Misnari ditangkap pada tanggal 18 April 2026;

Terdakwa Ismi Aziza Binti Misnari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2026 sampai dengan tanggal 10 Mei 2026
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2026 sampai dengan tanggal 19 Juni 2026
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2026 sampai dengan tanggal 7 Juli 2026
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2026 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2026
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2026 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2026
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2026

Terdakwa didampingi Advokat bernama Muhammad Umar, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor "MUHAMMAD UMAR ADVOCATE COUNSELLOR AT LAW" yang berkantor di Dukuh Kupang Timur VI-a/1-d Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 029.004/SKK.Pid/MU.Law/IV/2026 tanggal 29 April 2026;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2026/PN Sby



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1134/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 10 Juli 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1134/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 10 Juli 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISMI AZIZA Binti MISNARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*" yang melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISMI AZIZA Binti MISNARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa ISMI AZIZA Binti MISNARI dengan Kategori VI yaitu sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang wajib dibayar dalam waktu 3 (tiga) bulan, apabila denda tidak dibayar harta kekayaan terpidana disita dan dilelang oleh Jaksa, apabila tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar denda, dipidana dengan pidana penjara selama 190 (seratus sembilan puluh) hari;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 4 (empat) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan total berat netto 0,355 (nol tiga lima lima) gram;
 2. 4 (empat) butir tablet warna merah narkotika jenis extacy berlogo "Granat" dengan berat netto 1,472 (satu koma empat tujuh dua) gram;
 3. 4 (empat) butir tablet warna merah narkotika jenis extacy berlogo "S" dengan berat netto 1,304 (satu koma tiga nol empat) gram;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2026/PN Sby



4. 1 (satu) plastik klip kecil;
5. 1 (satu) plastik klip besar;
6. 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik warna hitam;
7. 1 (satu) buah timbangan elektrik merk "ACS" warna silver;
8. 1 (satu) buah buku catatan warna biru hitam motif kotak-kotak merk kiky;
9. 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk "MOCO";
10. 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda berlogo boneka kecil tanpa merk;
11. 1 (satu) buah handphone merk VIVO model Vivo 1819 warna merah marun, dengan Nomor Telpon 083875549497, dengan Nomor IMEI 1 863481042060572, dengan Nomor IMEI 2 863481042060564;
12. 1 (satu) buku tabungan BCA an ISMI AZIZA dengan nomor rekening 1880789135.

Dirampas untuk dimusnahkan

13. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah);
14. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
15. Uang tunai sebesar Rp 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Advokat yang pada pokoknya berpendapat Bahwa Terdakwa ISMI AZIZA Binti MISNARI dalam kedudukannya sebagai seorang istri atau perempuan sejak awal Tidak Terbukti Memiliki Niat Jahat Melakukan untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, melainkan keadaan seorang istri yang tidak pernah mengetahui apa yang diperbuat/dilakukan oleh suaminya ANDI FAHRIZAL AMIN (DPO) dimana Terdakwa ISMI AZIZA Binti MISNARI dalam keadaan tidak berdaya dan berada dalam situasi tertekan dan penuh paksaan baik secara mental maupun fisik serta tidak memiliki sikap batin yang disyaratkan untuk melakukan pidana tersebut, oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang berkeadilan serta seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Advokat terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ISMI AZIZA Binti MISNARI pada Sabtu tanggal 04 April 2026 sekitar jam 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2026 bertempat di Jalan Kunti, Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sekitar jam 11.00 WIB Sdr. ANDI FAHRIZAL AMIN (DPO) selaku suami dari Terdakwa ISMI AZIZA Binti MISNARI menghubungi Sdr. ROMADON Alias MADON (DPO) dengan tujuan untuk memesan narkotika jenis extacy. Kemudian Terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening BCA dengan nomor rekening 1020595147 atas nama ROMADON untuk pembelian narkotika jenis extacy tersebut. Setelah itu sekitar jam 18.00 WIB Sdr. ANDI FAHRIZAL AMIN (DPO) bertemu dengan Sdr. ROMADON Alias MADON (DPO) yang berada di Jalan Kunti, Kota Surabaya dan Sdr. ROMADON Alias MADON (DPO) menyerahkan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah narkotika jenis extacy berlogo "S" kepada Sdr. ANDI FAHRIZAL AMIN (DPO). Kemudian 6 (enam) butir tablet warna merah narkotika jenis extacy berlogo "S" sudah terjual dan tersisa 4 (empat) butir tablet warna merah narkotika jenis extacy berlogo "S" dengan berat netto 1,304 (satu koma tiga nol empat) gram.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 April 2026 sekitar jam 10.00 WIB Sdr. ANDI FAHRIZAL AMIN (DPO) menghubungi Sdr. ROMADON Alias MADON (DPO) dengan tujuan untuk memesan narkotika jenis extacy. Kemudian Terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA dengan nomor rekening 1020595147 atas nama ROMADON untuk pembelian narkotika jenis extacy tersebut. Setelah itu sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. ANDI FAHRIZAL

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AMIN (DPO) bertemu dengan Sdr. ROMADON Alias MADON (DPO) yang berada di Jalan Kunti, Kota Surabaya dan Sdr. ROMADON Alias MADON (DPO) menyerahkan 5 (lima) butir tablet warna merah narkoba jenis extacy berlogo "Granat" kepada Sdr. ANDI FAHRIZAL AMIN (DPO). Kemudian 1 (satu) butir tablet warna merah narkoba jenis extacy berlogo "Granat" sudah terjual dan tersisa 4 (empat) butir tablet warna merah narkoba jenis extacy berlogo "Granat" dengan berat netto 1,472 (satu koma empat tujuh dua) gram.

- Bahwa 4 (empat) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan total berat netto 0,355 (nol koma tiga lima lima) gram merupakan sisa penjualan narkoba jenis sabu yang menjadi barang bukti.
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis extacy dan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap minggunya dari penjualan narkoba jenis extacy dan narkoba jenis sabu.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2026 sekitar jam 19.00 WIB saksi MUCHAMAD DANIEL MAHENDRA dan saksi DIMAS MOCHAMMAD RIFQI yang merupakan Petugas Kepolisian melakukan penangkapan kepada Terdakwa yang pada saat itu berada di dalam kos miliknya di Jalan Bulak Jaya 3 Nomor 35 A Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Setelah saksi MUCHAMAD DANIEL MAHENDRA dan saksi DIMAS MOCHAMMAD RIFQI melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 4 (empat) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan total berat netto 0,355 (nol tiga lima lima) gram, 4 (empat) butir tablet warna merah narkoba jenis extacy berlogo "Granat" dengan berat netto 1,472 (satu koma empat tujuh dua) gram, 4 (empat) butir tablet warna merah narkoba jenis extacy berlogo "S" dengan berat netto 1,304 (satu koma tiga nol empat) gram, 1 (satu) plastik klip kecil, 1 (satu) plastik klip besar, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastic warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk "ACS" warna silver, 1 (satu) buah buku catatan warna biru hitam motif kotak-kotak merk kiky, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk "MOCO", 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda berlogo boneka kecil tanpa merk, 1 (satu) buah handphone merk Vivo model Vivo 1819 warna merah marun, dengan Nomor Telp 083875549497, dengan Nomor IMEI 1 863481042060572, dengan

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2026/PN Sby



Nomor IMEI 2 863481042060564, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) buku tabungan BCA an ISMI AZIZA dengan nomor rekening 1880789135 dan uang tunai sebesar Rp 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah). Atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kota Besar Surabaya untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 03424/NNF/2026 tanggal 30 April 2026 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt., dan FILANTARI CAHYANI A.Md., selaku pemeriksa dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku WAKA KABIDLABFOR POLDA JATIM, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti sebagai berikut:

1. = 10741/2026/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,182$ (nol koma satu delapan dua) gram.
2. = 10742/2026/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ (nol koma nol delapan lima) gram.
3. = 10743/2026/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ (nol koma nol lima nol) gram.
4. = 10744/2026/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,038$ (nol koma nol tiga delapan) gram.
5. = 10745/2026/NNF.-: berupa 4 (empat) butir tablet warna merah logo "S" dengan berat netto $\pm 1,304$ (satu koma) gram.
6. = 10746/2026/NNF.-: berupa 4 (empat) butir tablet warna merah logo "Granat" dengan berat netto $\pm 1,472$ (no) gram.

Dengan total berat netto sejumlah $\pm 3,131$ (tiga koma satu tiga satu) gram
Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

= 10741/2026/NNF.- s.d. 10744/2026/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 10745/2026/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

= 10746/2026/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:

- MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Kafein mempunyai efek stimulant terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ISMI AZIZA Binti MISNARI pada hari Sabtu tanggal 18 April 2026 sekitar jam 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2026 bertempat di Jalan Bulak Jaya 3 Nomor 35 A Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2026 sekitar jam 19.00 WIB saksi MUCHAMAD DANIEL MAHENDRA dan saksi DIMAS MOCHAMMAD RIFQI yang merupakan Petugas Kepolisian melakukan penangkapan kepada Terdakwa ISMI AZIZA Binti MISNARI yang pada saat itu berada di dalam kos miliknya di Jalan Bulak Jaya 3 Nomor 35 A Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Setelah saksi MUCHAMAD DANIEL MAHENDRA dan saksi DIMAS MOCHAMMAD RIFQI melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2026/PN Sby



ditemukan barang-barang berupa 4 (empat) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan total berat netto 0,355 (nol tiga lima lima) gram, 4 (empat) butir tablet warna merah narkotika jenis extacy berlogo "Granat" dengan berat netto 1,472 (satu koma empat tujuh dua) gram, 4 (empat) butir tablet warna merah narkotika jenis extacy berlogo "S" dengan berat netto 1,304 (satu koma tiga nol empat) gram, 1 (satu) plastik klip kecil, 1 (satu) plastik klip besar, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastic warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk "ACS" warna silver, 1 (satu) buah buku catatan warna biru hitam motif kotak-kotak merk kiky, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk "MOCO", 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda berlogo boneka kecil tanpa merk, 1 (satu) buah handphone merk Vivo model Vivo 1819 warna merah marun, dengan Nomor Telp 083875549497, dengan Nomor IMEI 1 863481042060572, dengan Nomor IMEI 2 863481042060564, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) buku tabungan BCA an ISMI AZIZA dengan nomor rekening 1880789135 dan uang tunai sebesar Rp 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), dimana barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa. Kemudian setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa, 4 (empat) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan total berat netto 0,355 (nol tiga lima lima) gram, 4 (empat) butir tablet warna merah narkotika jenis extacy berlogo "Granat" dengan berat netto 1,472 (satu koma empat tujuh dua) gram dan 4 (empat) butir tablet warna merah narkotika jenis extacy berlogo "S" dengan berat netto 1,304 (satu koma tiga nol empat) gram tersebut didapatkan Terdakwa dari Sdr. SIPUT (DPO). Atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kota Besar Surabaya untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 03424/NNF/2026 tanggal 30 April 2026 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt., dan FILANTARI CAHYANI A.Md., selaku pemeriksa dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku WAKA KABIDLABFOR POLDA JATIM, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. = 10741/2026/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,182$ (nol koma satu delapan dua) gram.
2. = 10742/2026/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ (nol koma nol delapan lima) gram.
3. = 10743/2026/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ (nol koma nol lima nol) gram.
4. = 10744/2026/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,038$ (nol koma nol tiga delapan) gram.
5. = 10745/2026/NNF.-: berupa 4 (empat) butir tablet warna merah logo "S" dengan berat netto $\pm 1,304$ (satu koma) gram.
6. = 10746/2026/NNF.-: berupa 4 (empat) butir tablet warna merah logo "Granat" dengan berat netto $\pm 1,472$ (no) gram.

Dengan total berat netto sejumlah $\pm 3,131$ (tiga koma satu tiga satu) gram

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

= 10741/2026/NNF.- s.d. 10744/2026/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

= 10745/2026/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

= 10746/2026/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:

- MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- *Kafein* mempunyai efek stimulant terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Advokat tidak mengajukan perlawanan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUCHAMAD DANIEL MAHENDRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2026 sekitar jam 19.00 WIB di Jalan Bulak Jaya 3 Nomor 35 A Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya yang pada saat itu berada di dalam kos miliknya di Jalan Bulak Jaya 3 Nomor 35 A Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya;
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang-barang berupa 4 (empat) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan total berat netto 0,355 (nol tiga lima lima) gram, 4 (empat) butir tablet warna merah narkoba jenis extacy berlogo "Granat" dengan berat netto 1,472 (satu koma empat tujuh dua) gram, 4 (empat) butir tablet warna merah narkoba jenis extacy berlogo "S" dengan berat netto 1,304 (satu koma tiga nol empat) gram, 1 (satu) plastik klip kecil, 1 (satu) plastik klip besar, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk "ACS" warna silver, 1 (satu) buah buku catatan warna biru hitam motif kotak-kotak merk kiky, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk "MOCO", 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda berlogo boneka kecil tanpa merk, 1 (satu) buah handphone merk Vivo model Vivo 1819 warna merah marun, dengan Nomor Telpn 083875549497, dengan Nomor IMEI 1 863481042060572, dengan Nomor IMEI 2 863481042060564, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu)

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2026/PN Sby



lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) buku tabungan BCA an ISMI AZIZA dengan nomor rekening 1880789135 dan uang tunai sebesar Rp 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), dimana barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sekitar jam 11.00 WIB Sdr. ANDI FAHRIZAL AMIN (DPO) selaku suami dari Terdakwa menghubungi Sdr. ROMADON Alias MADON (DPO) dengan tujuan untuk memesan narkoba jenis extacy. Kemudian Terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening BCA dengan nomor rekening 1020595147 atas nama ROMADON untuk pembelian narkoba jenis extacy tersebut. Setelah itu sekitar jam 18.00 WIB Sdr. ANDI FAHRIZAL AMIN (DPO) bertemu dengan Sdr. ROMADON Alias MADON (DPO) yang berada di Jalan Kunti, Kota Surabaya dan Sdr. ROMADON Alias MADON (DPO) menyerahkan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah narkoba jenis extacy berlogo "S" kepada Sdr. ANDI FAHRIZAL AMIN (DPO). Kemudian 6 (enam) butir tablet warna merah narkoba jenis extacy berlogo "S" sudah terjual dan tersisa 4 (empat) butir tablet warna merah narkoba jenis extacy berlogo "S" dengan berat netto 1,304 (satu koma tiga nol empat) gram;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 April 2026 sekitar jam 10.00 WIB Sdr. ANDI FAHRIZAL AMIN (DPO) menghubungi Sdr. ROMADON Alias MADON (DPO) dengan tujuan untuk memesan narkoba jenis extacy. Kemudian Terdakwa ISMI AZIZA Binti MISNARI melakukan pembayaran sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA dengan nomor rekening 1020595147 atas nama ROMADON untuk pembelian narkoba jenis extacy tersebut. Setelah itu sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa ISMI AZIZA Binti MISNARI bersama dengan Sdr. ANDI FAHRIZAL AMIN (DPO) bertemu dengan Sdr. ROMADON Alias MADON (DPO) yang berada di Jalan Kunti, Kota Surabaya dan Sdr. ROMADON Alias MADON (DPO) menyerahkan 5 (lima) butir tablet warna merah narkoba jenis extacy berlogo "Granat" kepada Sdr. ANDI FAHRIZAL AMIN (DPO). Kemudian 1 (satu) butir tablet warna merah narkoba jenis extacy berlogo "Granat" sudah terjual dan tersisa 4 (empat) butir tablet warna merah narkoba jenis extacy



berlogo "Granat" dengan berat netto 1,472 (satu koma empat tujuh dua) gram;

- Bahwa Terdakwa yang melakukan pembayaran dengan cara transfer kepada Sdr. ROMADON Alias MADON (DPO) dengan menggunakan rekening Terdakwa kepada rekening Sdr. ROMADON Alias MADON (DPO) untuk pembelian narkoba jenis extacy;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pencatatan terkait transaksi narkoba jenis extacy;
- Bahwa 4 (empat) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan total berat netto 0,355 (nol koma tiga lima lima) gram merupakan sisa penjualan narkoba jenis sabu yang menjadi barang bukti;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis extacy dan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap minggunya dari penjualan narkoba jenis extacy dan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya;

2. DIMAS MOCHAMMAD RIFQI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2026 sekitar jam 19.00 WIB di Jalan Bulak Jaya 3 Nomor 35 A Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya yang pada saat itu berada di dalam kos miliknya di Jalan Bulak Jaya 3 Nomor 35 A Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang-barang berupa 4 (empat) plastik klip yang berisi

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2026/PN Sby



narkotika jenis sabu dengan total berat netto 0,355 (nol tiga lima lima) gram, 4 (empat) butir tablet warna merah narkotika jenis extacy berlogo "Granat" dengan berat netto 1,472 (satu koma empat tujuh dua) gram, 4 (empat) butir tablet warna merah narkotika jenis extacy berlogo "S" dengan berat netto 1,304 (satu koma tiga nol empat) gram, 1 (satu) plastik klip kecil, 1 (satu) plastik klip besar, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk "ACS" warna silver, 1 (satu) buah buku catatan warna biru hitam motif kotak-kotak merk kiky, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk "MOCO", 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda berlogo boneka kecil tanpa merk, 1 (satu) buah handphone merk VIVO model Vivo 1819 warna merah marun, dengan Nomor Telpn 083875549497, dengan Nomor IMEI 1 863481042060572, dengan Nomor IMEI 2 863481042060564, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) buku tabungan BCA an ISMI AZIZA dengan nomor rekening 1880789135 dan uang tunai sebesar Rp 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), dimana barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sekitar jam 11.00 WIB Sdr. ANDI FAHRIZAL AMIN (DPO) selaku suami dari Terdakwa menghubungi Sdr. ROMADON Alias MADON (DPO) dengan tujuan untuk memesan narkotika jenis extacy. Kemudian Terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening BCA dengan nomor rekening 1020595147 atas nama ROMADON untuk pembelian narkotika jenis extacy tersebut. Setelah itu sekitar jam 18.00 WIB Sdr. ANDI FAHRIZAL AMIN (DPO) bertemu dengan Sdr. ROMADON Alias MADON (DPO) yang berada di Jalan Kunti, Kota Surabaya dan Sdr. ROMADON Alias MADON (DPO) menyerahkan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah narkotika jenis extacy berlogo "S" kepada Sdr. ANDI FAHRIZAL AMIN (DPO). Kemudian 6 (enam) butir tablet warna merah narkotika jenis extacy berlogo "S" sudah terjual dan tersisa 4 (empat) butir tablet warna merah narkotika jenis extacy berlogo "S" dengan berat netto 1,304 (satu koma tiga nol empat) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 April 2026 sekitar jam 10.00 WIB Sdr. ANDI FAHRIZAL AMIN (DPO) menghubungi Sdr. ROMADON Alias MADON (DPO) dengan tujuan untuk memesan narkoba jenis extacy. Kemudian Terdakwa ISMI AZIZA Binti MISNARI melakukan pembayaran sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA dengan nomor rekening 1020595147 atas nama ROMADON untuk pembelian narkoba jenis extacy tersebut. Setelah itu sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa ISMI AZIZA Binti MISNARI bersama dengan Sdr. ANDI FAHRIZAL AMIN (DPO) bertemu dengan Sdr. ROMADON Alias MADON (DPO) yang berada di Jalan Kunti, Kota Surabaya dan Sdr. ROMADON Alias MADON (DPO) menyerahkan 5 (lima) butir tablet warna merah narkoba jenis extacy berlogo "Granat" kepada Sdr. ANDI FAHRIZAL AMIN (DPO). Kemudian 1 (satu) butir tablet warna merah narkoba jenis extacy berlogo "Granat" sudah terjual dan tersisa 4 (empat) butir tablet warna merah narkoba jenis extacy berlogo "Granat" dengan berat netto 1,472 (satu koma empat tujuh dua) gram;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pembayaran dengan cara transfer kepada Sdr. ROMADON Alias MADON (DPO) dengan menggunakan rekening Terdakwa kepada rekening Sdr. ROMADON Alias MADON (DPO) untuk pembelian narkoba jenis extacy;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pencatatan terkait transaksi narkoba jenis extacy;
- Bahwa 4 (empat) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan total berat netto 0,355 (nol koma tiga lima lima) gram merupakan sisa penjualan narkoba jenis sabu yang menjadi barang bukti;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis extacy dan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap minggunya dari penjualan narkoba jenis extacy dan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 April 2026 sekitar jam 19.00 WIB di Jalan Bulak Jaya 3 Nomor 35 A Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan total berat netto 0,355 (nol tiga lima lima) gram, 4 (empat) butir tablet warna merah narkoba jenis extacy berlogo "Granat" dengan berat netto 1,472 (satu koma empat tujuh dua) gram, 4 (empat) butir tablet warna merah narkoba jenis extacy berlogo "S" dengan berat netto 1,304 (satu koma tiga nol empat) gram, 1 (satu) plastik klip kecil, 1 (satu) plastik klip besar, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk "ACS" warna silver, 1 (satu) buah buku catatan warna biru hitam motif kotak-kotak merk kiky, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk "MOCO", 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda berlogo boneka kecil tanpa merk, 1 (satu) buah handphone merk Vivo model Vivo 1819 warna merah marun, dengan Nomor Telpun 083875549497, dengan Nomor IMEI 1 863481042060572, dengan Nomor IMEI 2 863481042060564, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) buku tabungan BCA an ISMI AZIZA dengan nomor rekening 1880789135 dan uang tunai sebesar Rp 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sekitar jam 11.00 WIB Sdr. ANDI FAHRIZAL AMIN (DPO) selaku suami dari Terdakwa menghubungi Sdr. ROMADON Alias MADON (DPO) dengan tujuan untuk memesan narkoba jenis extacy. Kemudian Terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening BCA dengan nomor rekening 1020595147 atas nama ROMADON untuk pembelian narkoba jenis extacy tersebut. Setelah itu sekitar jam 18.00

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2026/PN Sby



WIB Sdr. ANDI FAHRIZAL AMIN (DPO) bertemu dengan Sdr. ROMADON Alias MADON (DPO) yang berada di Jalan Kunti, Kota Surabaya dan Sdr. ROMADON Alias MADON (DPO) menyerahkan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah narkoba jenis extacy berlogo "S" kepada Sdr. ANDI FAHRIZAL AMIN (DPO). Kemudian 6 (enam) butir tablet warna merah narkoba jenis extacy berlogo "S" sudah terjual dan tersisa 4 (empat) butir tablet warna merah narkoba jenis extacy berlogo "S" dengan berat netto 1,304 (satu koma tiga nol empat) gram;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 April 2026 sekitar jam 10.00 WIB Sdr. ANDI FAHRIZAL AMIN (DPO) menghubungi Sdr. ROMADON Alias MADON (DPO) dengan tujuan untuk memesan narkoba jenis extacy. Kemudian Terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA dengan nomor rekening 1020595147 atas nama ROMADON untuk pembelian narkoba jenis extacy tersebut. Setelah itu sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. ANDI FAHRIZAL AMIN (DPO) bertemu dengan Sdr. ROMADON Alias MADON (DPO) yang berada di Jalan Kunti, Kota Surabaya dan Sdr. ROMADON Alias MADON (DPO) menyerahkan 5 (lima) butir tablet warna merah narkoba jenis extacy berlogo "Granat" kepada Sdr. ANDI FAHRIZAL AMIN (DPO). Kemudian 1 (satu) butir tablet warna merah narkoba jenis extacy berlogo "Granat" sudah terjual dan tersisa 4 (empat) butir tablet warna merah narkoba jenis extacy berlogo "Granat" dengan berat netto 1,472 (satu koma empat tujuh dua) gram;
- Bahwa 4 (empat) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan total berat netto 0,355 (nol koma tiga lima lima) gram merupakan sisa penjualan narkoba jenis sabu yang menjadi barang bukti;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pembayaran dengan cara transfer kepada Sdr. ROMADON Alias MADON (DPO) dengan menggunakan rekening Terdakwa ISMI AZIZA Binti MISNARI kepada rekening Sdr. ROMADON Alias MADON (DPO) untuk pembelian narkoba jenis extacy;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pencatatan terkait transaksi narkoba jenis extacy;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis extacy dan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap minggunya dari penjualan narkoba jenis extacy dan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan total berat netto 0,355 (nol tiga lima lima) gram;
2. 4 (empat) butir tablet warna merah narkoba jenis extacy berlogo "Granat" dengan berat netto 1,472 (satu koma empat tujuh dua) gram;
3. 4 (empat) butir tablet warna merah narkoba jenis extacy berlogo "S" dengan berat netto 1,304 (satu koma tiga nol empat) gram;
4. 1 (satu) plastik klip kecil;
5. 1 (satu) plastik klip besar;
6. 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik warna hitam;
7. 1 (satu) buah timbangan elektrik merk "ACS" warna silver;
8. 1 (satu) buah buku catatan warna biru hitam motif kotak-kotak merk kiky;
9. 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk "MOCO";
10. 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda berlogo boneka kecil tanpa merk;
11. 1 (satu) buah handphone merk Vivo model Vivo 1819 warna merah marun, dengan Nomor Telp 083875549497, dengan Nomor IMEI 1 863481042060572, dengan Nomor IMEI 2 863481042060564;
12. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah);
13. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
14. 1 (satu) buku tabungan BCA an ISMI AZIZA dengan nomor rekening 1880789135;
15. Uang tunai sebesar Rp 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 April 2026 sekitar jam 19.00 WIB di Jalan Bulak Jaya 3 Nomor 35 A Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan total berat netto 0,355 (nol tiga lima lima) gram, 4 (empat) butir tablet warna merah narkoba jenis extacy berlogo "Granat" dengan berat netto 1,472 (satu koma empat tujuh dua) gram, 4 (empat) butir tablet warna merah narkoba jenis extacy berlogo "S" dengan berat netto 1,304 (satu koma tiga nol empat) gram, 1 (satu) plastik klip kecil, 1 (satu) plastik klip besar, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk "ACS" warna silver, 1 (satu) buah buku catatan warna biru hitam motif kotak-kotak merk kiky, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk "MOCO", 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda berlogo boneka kecil tanpa merk, 1 (satu) buah handphone merk Vivo model Vivo 1819 warna merah marun, dengan Nomor Telpon 083875549497, dengan Nomor IMEI 1 863481042060572, dengan Nomor IMEI 2 863481042060564, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) buku tabungan BCA an ISMI AZIZA dengan nomor rekening 1880789135 dan uang tunai sebesar Rp 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sekitar jam 11.00 WIB Sdr. ANDI FAHRIZAL AMIN (DPO) selaku suami dari Terdakwa menghubungi Sdr. ROMADON Alias MADON (DPO) dengan tujuan untuk memesan narkoba jenis extacy. Kemudian Terdakwa ISMI AZIZA Binti MISNARI melakukan pembayaran sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening BCA dengan nomor rekening 1020595147 atas nama ROMADON untuk pembelian narkoba jenis extacy tersebut. Setelah itu sekitar jam 18.00 WIB Sdr. ANDI FAHRIZAL AMIN (DPO) bertemu dengan Sdr. ROMADON Alias MADON (DPO) yang berada di Jalan Kunti, Kota Surabaya dan Sdr. ROMADON Alias MADON (DPO) menyerahkan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah narkoba jenis extacy berlogo "S" kepada Sdr. ANDI FAHRIZAL AMIN (DPO). Kemudian 6 (enam) butir tablet warna merah narkoba jenis extacy berlogo "S" sudah terjual dan tersisa 4 (empat) butir tablet warna merah narkoba jenis extacy berlogo "S" dengan berat netto 1,304 (satu koma tiga nol empat) gram;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 April 2026 sekitar jam 10.00 WIB Sdr. ANDI FAHRIZAL AMIN (DPO) menghubungi Sdr. ROMADON Alias MADON (DPO) dengan tujuan untuk memesan narkoba jenis

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



extacy. Kemudian Terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA dengan nomor rekening 1020595147 atas nama ROMADON untuk pembelian narkoba jenis extacy tersebut. Setelah itu sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. ANDI FAHRIZAL AMIN (DPO) bertemu dengan Sdr. ROMADON Alias MADON (DPO) yang berada di Jalan Kunti, Kota Surabaya dan Sdr. ROMADON Alias MADON (DPO) menyerahkan 5 (lima) butir tablet warna merah narkoba jenis extacy berlogo "Granat" kepada Sdr. ANDI FAHRIZAL AMIN (DPO). Kemudian 1 (satu) butir tablet warna merah narkoba jenis extacy berlogo "Granat" sudah terjual dan tersisa 4 (empat) butir tablet warna merah narkoba jenis extacy berlogo "Granat" dengan berat netto 1,472 (satu koma empat tujuh dua) gram;

- Bahwa 4 (empat) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan total berat netto 0,355 (nol koma tiga lima lima) gram merupakan sisa penjualan narkoba jenis sabu yang menjadi barang bukti;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pembayaran dengan cara transfer kepada Sdr. ROMADON Alias MADON (DPO) dengan menggunakan rekening Terdakwa kepada rekening Sdr. ROMADON Alias MADON (DPO) untuk pembelian narkoba jenis extacy serta melakukan pencatatan terkait transaksi narkoba jenis extacy;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis extacy dan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap minggunya dari penjualan narkoba jenis extacy dan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 03424/NNF/2026 tanggal 30 April 2026 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt., dan FILANTARI CAHYANI A.Md., selaku pemeriksa dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku WAKA KABIDLABFOR POLDA JATIM, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti sebagai berikut:
 1. = 10741/2026/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,182 (nol koma satu delapan dua) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. = 10742/2026/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ (nol koma nol delapan lima) gram.
3. = 10743/2026/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ (nol koma nol lima nol) gram.
4. = 10744/2026/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,038$ (nol koma nol tiga delapan) gram.
5. = 10745/2026/NNF.-: berupa 4 (empat) butir tablet warna merah logo "S" dengan berat netto $\pm 1,304$ (satu koma) gram.
6. = 10746/2026/NNF.-: berupa 4 (empat) butir tablet warna merah logo "Granat" dengan berat netto $\pm 1,472$ (no) gram.

Dengan total berat netto sejumlah $\pm 3,131$ (tiga koma satu tiga satu) gram

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

= 10741/2026/NNF.- s.d. 10744/2026/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

= 10745/2026/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

= 10746/2026/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:

- **MDMA** (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- **Kafein** mempunyai efek stimulant terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum, yang dimaksud adalah orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan atau dengan kata lain seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Terdakwa : **Ismi Aziza Binti Misnari** dimana setelah Majelis menanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan, dan selama proses persidangan ternyata Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” sekedar untuk memenuhi kedudukan Terdakwa sebagai subyek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa dapat

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2026/PN Sby



dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut masih tergantung pada pembuktian unsur delik yang menyertainya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari elemen unsur “melawan hukum” selain itu, unsur “melawan hukum” merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada “tanpa hak”, yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*), dan tanpa hak mempunyai arti melakukan suatu tindakan tanpa izin, wewenang, atau dasar hukum yang sah dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi unsur ini terdapat kata sambung *atau* diantara beberapa perbuatan yang dirumuskan, oleh karena itu pembuktiannya dapat dipilih diantara perbuatan-perbuatan yang diterangkan tersebut, jika salah satu elemen perbuatan terbukti maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur persyaratan bagi seseorang untuk dapat melakukan sesuatu terhadap Narkotika, maka jika seseorang melakukan suatu perbuatan terhadap Narkotika namun ia belum atau tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pihak yang berwenang maka dengan sendirinya secara hukum perbuatan yang dilakukan orang tersebut merupakan perbuatan “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur bahwa hanya person atau badan hukum tertentu yang dapat bersentuhan dengan narkotika di wilayah hukum negara Indonesia setelah mendapatkan ijin dari Pemerintah Republik Indonesia (*incasu* Menteri Kesehatan Republik Indonesia), sehingga kepada siapapun yang tidak mempunyai ijin untuk melakukan perbuatan hukum terhadap narkotika, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

person atau badan hukum tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap narkoba di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 03424/NNF/2026 tanggal 30 April 2026 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt., dan FILANTARI CAHYANI A.Md., selaku pemeriksa dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku WAKA KABIDLABFOR POLDA JATIM, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti sebagai berikut:

1. = 10741/2026/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,182$ (nol koma satu delapan dua) gram.
2. = 10742/2026/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ (nol koma nol delapan lima) gram.
3. = 10743/2026/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ (nol koma nol lima nol) gram.
4. = 10744/2026/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,038$ (nol koma nol tiga delapan) gram.
5. = 10745/2026/NNF.-: berupa 4 (empat) butir tablet warna merah logo "S" dengan berat netto $\pm 1,304$ (satu koma) gram.
6. = 10746/2026/NNF.-: berupa 4 (empat) butir tablet warna merah logo "Granat" dengan berat netto $\pm 1,472$ (no) gram.

Dengan total berat netto sejumlah $\pm 3,131$ (tiga koma satu tiga satu) gram

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- = 10741/2026/NNF.- s.d. 10744/2026/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- = 10745/2026/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- = 10746/2026/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2026/PN Sby



- **MDMA** (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- **Kafein** mempunyai efek stimulant terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan total berat netto 0,355 (nol tiga lima lima) gram, 4 (empat) butir tablet warna merah narkotika jenis extacy berlogo "Granat" dengan berat netto 1,472 (satu koma empat tujuh dua) gram, 4 (empat) butir tablet warna merah narkotika jenis extacy berlogo "S" dengan berat netto 1,304 (satu koma tiga nol empat) gram, 1 (satu) plastik klip kecil, 1 (satu) plastik klip besar, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk "ACS" warna silver, 1 (satu) buah buku catatan warna biru hitam motif kotak-kotak merk kiky, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk "MOCO", 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda berlogo boneka kecil tanpa merk, 1 (satu) buah handphone merk Vivo model Vivo 1819 warna merah marun, dengan Nomor Telpn 083875549497, dengan Nomor IMEI 1 863481042060572, dengan Nomor IMEI 2 863481042060564, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) buku tabungan BCA an ISMI AZIZA dengan nomor rekening 1880789135 dan uang tunai sebesar Rp 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), dan ternyata terkait dengan barang bukti narkotika golongan I tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium, dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah merupakan sub bagian unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila secara keseluruhan ataupun hanya sebagian dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan yang telah dilakukan oleh si pelaku perbuatan, maka bagian usur ini menjadi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta di persidangan terungkap, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 April 2026 sekitar jam 19.00 WIB di Jalan Bulak Jaya 3 Nomor 35 A Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan total berat netto 0,355 (nol tiga lima lima) gram, 4 (empat) butir tablet warna merah narkoba jenis extacy berlogo "Granat" dengan berat netto 1,472 (satu koma empat tujuh dua) gram, 4 (empat) butir tablet warna merah narkoba jenis extacy berlogo "S" dengan berat netto 1,304 (satu koma tiga nol empat) gram, 1 (satu) plastik klip kecil, 1 (satu) plastik klip besar, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk "ACS" warna silver, 1 (satu) buah buku catatan warna biru hitam motif kotak-kotak merk kiky, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk "MOCO", 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda berlogo boneka kecil tanpa merk, 1 (satu) buah handphone merk Vivo model Vivo 1819 warna merah marun, dengan Nomor Telp 083875549497, dengan Nomor IMEI 1 863481042060572, dengan Nomor IMEI 2 863481042060564, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) buku tabungan BCA an ISMI AZIZA dengan nomor rekening 1880789135 dan uang tunai sebesar Rp 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sekitar jam 11.00 WIB Sdr. ANDI FAHRIZAL AMIN (DPO) selaku suami dari Terdakwa menghubungi Sdr. ROMADON Alias MADON (DPO) dengan tujuan untuk memesan narkoba jenis extacy. Kemudian Terdakwa ISMI AZIZA Binti MISNARI melakukan pembayaran sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening BCA dengan nomor rekening 1020595147 atas nama ROMADON untuk pembelian narkoba jenis extacy tersebut. Setelah itu sekitar jam 18.00 WIB Sdr. ANDI FAHRIZAL AMIN (DPO) bertemu dengan Sdr. ROMADON Alias MADON (DPO) yang berada di Jalan Kunti, Kota Surabaya dan Sdr. ROMADON Alias MADON (DPO) menyerahkan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah narkoba jenis extacy berlogo "S" kepada Sdr. ANDI FAHRIZAL AMIN (DPO). Kemudian 6 (enam) butir tablet warna merah narkoba jenis extacy berlogo "S" sudah terjual dan tersisa 4 (empat) butir tablet warna

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2026/PN Sby



merah narkotika jenis extacy berlogo "S" dengan berat netto 1,304 (satu koma tiga nol empat) gram;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 April 2026 sekitar jam 10.00 WIB Sdr. ANDI FAHRIZAL AMIN (DPO) menghubungi Sdr. ROMADON Alias MADON (DPO) dengan tujuan untuk memesan narkotika jenis extacy. Kemudian Terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA dengan nomor rekening 1020595147 atas nama ROMADON untuk pembelian narkotika jenis extacy tersebut. Setelah itu sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. ANDI FAHRIZAL AMIN (DPO) bertemu dengan Sdr. ROMADON Alias MADON (DPO) yang berada di Jalan Kunti, Kota Surabaya dan Sdr. ROMADON Alias MADON (DPO) menyerahkan 5 (lima) butir tablet warna merah narkotika jenis extacy berlogo "Granat" kepada Sdr. ANDI FAHRIZAL AMIN (DPO). Kemudian 1 (satu) butir tablet warna merah narkotika jenis extacy berlogo "Granat" sudah terjual dan tersisa 4 (empat) butir tablet warna merah narkotika jenis extacy berlogo "Granat" dengan berat netto 1,472 (satu koma empat tujuh dua) gram;

Menimbang, bahwa 4 (empat) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan total berat netto 0,355 (nol koma tiga lima lima) gram merupakan sisa penjualan narkotika jenis sabu yang menjadi barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang melakukan pembayaran dengan cara transfer kepada Sdr. ROMADON Alias MADON (DPO) dengan menggunakan rekening Terdakwa kepada rekening Sdr. ROMADON Alias MADON (DPO) untuk pembelian narkotika jenis extacy serta melakukan pencatatan terkait transaksi narkotika jenis extacy;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis extacy dan narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap minggunya dari penjualan narkotika jenis extacy dan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 03424/NNF/2026 tanggal 30 April 2026 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt., dan FILANTARI CAHYANI A.Md., selaku pemeriksa dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku WAKA KABIDLABFOR POLDA JATIM, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti, dalam Kesimpulannya menerangkan barang bukti dengan nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 10741/2026/NNF.- s.d. 10744/2026/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

= 10745/2026/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

= 10746/2026/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:

- **MDMA** (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- **Kafein** mempunyai efek stimulant terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Terdakwa terbukti telah melakukan serangkaian perbuatan membeli dan menjual Narkotika Golongan I bersama dengan Sdr. ANDI FAHRIZAL AMIN (DPO yang merupakan suami dari Terdakwa, dimana Terdakwa yang melakukan pembayaran serta melakukan pencatatan transaksi penjualan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan alasan karena tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan ancaman terhadap tindak pidana tersebut;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa seperti yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, maka kepada Terdakwa beralasan untuk dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, dimana pidana denda tersebut wajib dibayar dalam jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini, dan apabila dalam waktu yang telah ditentukan pidana denda tidak dibayar, maka harta kekayaan atau pendapatan Terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar, dan apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tersebut tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayarkan tersebut diganti dengan pidana penjara sesuai dengan ketentuan dalam Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan selain untuk menghilangkan kesalahan Terdakwa juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa di dalam pembelaannya, Advokat telah menyampaikan pendapat yang pada pokoknya Terdakwa dalam kedudukannya sebagai seorang istri atau perempuan sejak awal Tidak Terbukti Memiliki Niat Jahat Melakukan untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, melainkan keadaan seorang istri yang tidak pernah mengetahui apa yang diperbuat/dilakukan oleh suaminya ANDI FAHRIZAL AMIN (DPO) dimana Terdakwa dalam keadaan tidak berdaya dan berada dalam situasi tertekan dan penuh paksaan baik secara mental maupun fisik serta tidak memiliki sikap batin yang disyaratkan untuk melakukan pidana tersebut, oleh karenanya mohon agar memberikan putusan yang berkeadilan serta seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Terdakwa secara sadar berperan dalam rangkaian tindak pidana narkotika tersebut, yaitu dengan melakukan pembayaran transfer uang pembelian narkotika menggunakan rekening BCA milik Terdakwa sendiri, serta melakukan pencatatan transaksi penjualan Narkotika dengan keuntungan yang didapatkan Rp 500.000,- setiap minggunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta keterlibatan Terdakwa tersebut membuktikan adanya kehendak dan kesadaran Terdakwa, sehingga dalil Advokat mengenai ketidaktahuan, tekanan mental/fisik, maupun ketiadaan mens rea harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman, hal tersebut bukan merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 4 (empat) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan total berat netto 0,355 (nol tiga lima lima) gram;
2. 4 (empat) butir tablet warna merah narkoba jenis extacy berlogo "Granat" dengan berat netto 1,472 (satu koma empat tujuh dua) gram;
3. 4 (empat) butir tablet warna merah narkoba jenis extacy berlogo "S" dengan berat netto 1,304 (satu koma tiga nol empat) gram;
4. 1 (satu) plastik klip kecil;
5. 1 (satu) plastik klip besar;
6. 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik warna hitam;
7. 1 (satu) buah timbangan elektrik merk "ACS" warna silver;
8. 1 (satu) buah buku catatan warna biru hitam motif kotak-kotak merk kiky;
9. 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk "MOCO";
10. 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda berlogo boneka kecil tanpa merk;
11. 1 (satu) buah handphone merk VIVO model Vivo 1819 warna merah marun, dengan Nomor Telp 083875549497, dengan Nomor IMEI 1 863481042060572, dengan Nomor IMEI 2 863481042060564;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) buku tabungan BCA an ISMI AZIZA dengan nomor rekening 1880789135.

yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan keberadaannya dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah, yang merupakan hasil dari tindak pidana serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ismi Aziza Binti Misnari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang wajib dibayar dalam waktu 3 (tiga) bulan, apabila denda tidak dibayar harta kekayaan terpidana disita dan dilelang oleh Jaksa, apabila tidak mempunyai harta yang cukup

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 190 hari;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 4 (empat) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan total berat netto 0,355 (nol tiga lima lima) gram;
- 4 (empat) butir tablet warna merah narkoba jenis extacy berlogo "Granat" dengan berat netto 1,472 (satu koma empat tujuh dua) gram;
- 4 (empat) butir tablet warna merah narkoba jenis extacy berlogo "S" dengan berat netto 1,304 (satu koma tiga nol empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip kecil;
- 1 (satu) plastik klip besar;
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk "ACS" warna silver;
- 1 (satu) buah buku catatan warna biru hitam motif kotak-kotak merk kiky;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk "MOCO";
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda berlogo boneka kecil tanpa merk;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo model Vivo 1819 warna merah marun, dengan Nomor Telpon 083875549497, dengan Nomor IMEI 1 863481042060572, dengan Nomor IMEI 2 863481042060564;
- 1 (satu) buku tabungan BCA an ISMI AZIZA dengan nomor rekening 1880789135.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 9 September 2026, oleh

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 1134/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Irlina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Nur Kholis, S.H., M.H. dan Sugeng Harsoyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Renanda Kusumastuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Advokat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Irlina, S.H., M.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H., M.H.